



PENETAPAN

Nomor 2487/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SAPI'I, Tempat dan Tanggal Lahir : Bangkalan, 10 Februari 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl. Rangkah Buntu 2/15, RT/RW. 007/006, Kel/Desa. Rangkah, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Arggie Wilson Julian Imbiri, S.H., M.H. dan Muhammad Rizki Amrullah, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum MSH & Partners, berkantor di Perum Griya Benowo Indah Blok S No 44, Surabaya, Jawa Timur, beralamat di Jl. Rangkah Buntu 2/15, RT/RW. 007/006, Kel/Desa. Rangkah, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya,. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2026. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, tertanggal 29 Juli 2026 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2026 di bawah register Nomor 2487/Pdt.P/2026/PN Sby, Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat kelahiran No 23/391/69 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegirian Surabaya Pemohon adalah anak laki-laki bernama Sapii dari pasangan suami istri yakni Jupri dan Supiyah yang lahir pada tanggal 24 Juli 1969 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2487/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kota Surabaya Pemohon bernama Sapi'i dengan NIK 3578101002690004 yang tinggal di Jl Rangkah Buntu 2/15, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.
3. Bahwa Pemohon menambahkan nama Muhammad pada nama pemohon sehingga menjadi Muhammad Sapi'i dikarenakan pada waktu itu pemohon sering sakit-sakitan, oleh karena itu menurut kepercayaan Pemohon nama tersebut dapat menjadikan pemohon sehat kembali sehingga pemohon menggunakan nama tersebut.
4. Bahwa berdasarkan kutipan akta nikah No1012/39/XII/1996 tertanggal 08 Desember 1998 Pemohon menikah dengan seorang wanita bernama Sumi Yastutik dikeluarkan oleh Departemen Agama Kota Surabaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, dimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut Pemohon bernama Muhammad Sapi'i;
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dengan No 3578100701082966 pemohon dan Istrinya tinggal dengan ketiga anaknya yang bernama Bakhrul Ulum, Firda Nikmatul, Auliya, dan Putra Choirul Umam dengan nama pemohon yang tercatat dengan nama Sapi'i.
6. Bahwa nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak-anak pemohon terdapat perbedaan penulisan nama antara lain sebagai berikut :
 - A. Berdasarkan Akta kelahiran No 10682/1996 atas nama Bakhrul Ulum, nama pemohon Tertulis Muhammad Sapii;
 - B. Berdasarkan Akta kelahiran No 3578-LT-24082011-0228 atas nama Firda Nikmatul Auliya nama Pemohon tertulis Muhammad Sapi'i;
 - C. Berdasarkan Akta kelahiran No 3578-LT-24082011-0232 atas nama Putra Choirul Umam nama Pemohon tertulis Muhammad Sapi'i
7. Bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut, mohon kiranya Yang Mulia Hakim untuk menyatakan bahwa surat yang tercatat atas nama "SAPII", "SAPI'I", "MUHAMMAD SAPII" dengan surat yang tercatat atas nama "MUHAMMAD SAPI'I" adalah satu orang yang sama dan dipersamakan, yaitu pemegang NIK 3578101002690004;
Bahwa berdasar peristiwa hukum, dan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2487/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya yang amar atau petitumnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan nama yang tercatat atas nama "SAPII", "SAPI'I", "MUHAMMAD SAPII" dengan surat yang tercatat atas nama "MUHAMMAD SAPI'I" adalah satu orang yang sama dan dipersamakan;
3. Mebebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya di persidangan, kemudian Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan Kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya dan telah diperbaiki oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578101002690004 atas nama Sapi'i, tertanggal 25 Agustus 2025, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kelahiran No. 23/391/169 atas nama Sapii, tertanggal 12 Maret 1983, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 3578100701082966 atas nama kepala keluarga Sapi'i, tertanggal 17 Juli 2026, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 1012/39/XII/1996 atas nama Muhammad Sapii dengan Sumi Yastutik, tertanggal 9 Desember 1996, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10682/1998 atas nama Bakhrul Ulum, tertanggal 25 Juni 1998, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-24082011-0228 atas nama Firda Nikmatul Auliya, tertanggal 13 Juli 2026, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-24082011-0232 atas nama Putra Choirul Umam, tertanggal 6 September 2016, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2487/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa semua foto copy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan keseluruhan telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi meterai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Cholik, disumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Rangkah Buntu 2/15, RT/RW. 007/006, Kelurahan/Desa Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan Sumi Yastutik pada tanggal 8 Desember 1998;
- Bahwa didalam pernikahannya dengan Lasminah tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan tujuan memohon persamaan nama Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon yaitu tertulis Sapii, Sapi'i, Muhammad Sapii dan Muhammad Sapi'i;
- Bahwa nama Sapii, Sapi'i, Muhammad Sapii dan Muhammad Sapi'i adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Soekamto, disumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2487/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Rangkah Buntu 2/15, RT/RW. 007/006, Kelurahan/Desa Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan Sumi Yastutik pada tanggal 8 Desember 1998;
- Bahwa di dalam pernikahannya dengan Lasminah tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan tujuan memohon persamaan nama Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon yaitu tertulis Sapii, Sapi'i, Muhammad Sapii dan Muhammad Sapi'i;
- Bahwa nama Sapii, Sapi'i, Muhammad Sapii dan Muhammad Sapi'i adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bermaksud untuk menyamakan nama Pemohon yang tertulis Sapii, Sapi'i, Muhammad Sapii dan Muhammad Sapi'i adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2487/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama Cholik dan Soekamto;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara voluntair) yang diajukan jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan pada dasarnya permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578101002690004 atas nama Sapi'i, tertanggal 25 Agustus 2025 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3578100701082966 atas nama kepala keluarga Sapi'i, tertanggal 17 Juli 2026, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Rangkah Buntu 2/15, RT/RW. 007/006, Kelurahan/Desa Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 44 angka 6 perihal Permohonan) menyebutkan: "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa memedomani ketentuan tersebut maka dalam proses pemeriksaan permohonan dibatasi secara tegas dan harus diatur terlebih dahulu secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan karena sifat suatu penetapan yang bersumber dari pengajuan permohonan tidak hanya memiliki sifat deklaratif yang menerangkan adanya atau telah terjadinya suatu peristiwa hukum, namun juga bersifat konstitutif, artinya membentuk atau melahirkan suatu peristiwa hukum dari suatu ketiadaan pada fase sebelumnya. Mengingat begitu strategisnya sifat dan fungsi penetapan maka Mahkamah Agung menetapkan parameter atau batasan-batasan yang tegas mengenai hal-hal yang

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2487/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan sebagai materi permohonan, hal tersebut juga ditegaskan kembali di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya”. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan pula “wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang volontaire”;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas tentang tugas Pengadilan Negeri terkait dengan permohonan persamaan nama, akan tetapi ada manfaat yang lebih luas yang perlu ada pembuktian melalui jalur hukum yang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan untuk memastikan kebenaran seseorang jika terdapat beberapa penulisan nama yang berbeda dalam berbagai dokumen yang dimiliki seperti halnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Perbedaan penulisan nama untuk satu orang yang sama dalam berbagai dokumen itu dapat membawa dampak adanya permasalahan hukum maupun administrasi, untuk itu demi menjamin kepastian hukum identitas seseorang khususnya yang menyangkut nama dapat diterbitkan produk hukum berupa Penetapan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah nama Sapii, Sapi'i, Muhammad Sapii dan Muhammad Sapi'i adalah orang yang sama, sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578101002690004 atas nama Sapi'i, tertanggal 25 Agustus 2025, bukti P-2 berupa Surat Kelahiran No. 23/391/169 atas nama Sapii, tertanggal 12 Maret 1983, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3578100701082966 atas nama

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2487/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga Sapi'i, tertanggal 17 Juli 2026, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1012/39/XII/1996 atas nama Muhammad Sapii dengan Sumi Yastutik, tertanggal 9 Desember 1996, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10682/1998 atas nama Bakhrul Ulum, tertanggal 25 Juni 1998, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-24082011-0228 atas nama Firda Nikmatul Auliya, tertanggal 13 Juli 2026, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-24082011-0232 atas nama Putra Choirul Umam, tertanggal 6 September 2016, dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa nama Pemohon ada yang tertulis Sapii, Sapi'i, Muhammad Sapii dan Muhammad Sapi'i;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Cholik dan Soekamto, dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut diatas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Suroto Sapii, Sapi'i, Muhammad Sapii dan Muhammad Sapi'i adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa diterbitkannya Undang - undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan adalah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh Penduduk dan Warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya dan juga karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara dalam perkara ini beralasan hukum untuk dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2487/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama yang tercatat atas nama "SAPII", "SAPI'I", "MUHAMMAD SAPII" dengan surat yang tercatat atas nama "MUHAMMAD SAPI'I" adalah satu orang yang sama dan dipersamakan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga saat ini ditetapkan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 oleh kami Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., selaku Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Yustianingsih, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Yustianingsih, S.E., S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2487/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK).....Rp50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan.....Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan.....Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan.....Rp10.000,00

Jumlah.....Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2487/Pdt.P/2026/PN Sby